

JUZGADO CIVIL

EXPEDIENTE : 00411-2024-0-2601-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CARMEN SARANGO ROSA DALILA
ESPECIALISTA : QUEREVALU BAYONA RAUL - CALIFICACION
DEMANDADO : BACA INFANTE, SANDRITA CLARIVEL
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE
AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA

RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO

Tumbes, veinticuatro de agosto del dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: con el estado del proceso, puestos los autos al despacho para fijar los conceptos del remate judicial a través del aplicativo de REM@JU, **TÉNGASE presente; Y, CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que el presente proceso se encuentra en la etapa de ejecución forzada, de conformidad con lo previsto en el artículo 731° del Código Procesal Civil.

SEGUNDO: Teniendo en cuenta lo expuesto, se tiene que el presente proceso se encuentra de los lineamientos que establece el artículo 12° de la Ley N° 30229 – Condiciones para el remate por internet que establece, el Remate Judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos: a) Que, se cumpla con el pago del arancel judicial por derecho de remate. b) Que, en su circulación jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial, por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes. Y, c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el Juez dicte las resoluciones que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquellas un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso y el monto de valorización (...).

TERCERO: Por otro lado, es necesario señalar que, en caso de ausencia de ofertas, debido a que no se hayan inscrito usuarios o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria electrónico se declarara desierto.

CUARTO: Declarado desierto la primera convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley N° 30339 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicaran los plazos para la inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

QUINTO: En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo el 15% del

precio base de la convocatoria anterior, donde se indicará el cronograma correspondiente.

SEXTO: Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria se culminará el procedimiento de remate electrónico, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil.

Por las consideraciones antes expuestas, **SE RESUELVE:**

1) CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL – REM@JU a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble materia de ejecución forzada:

a) Inmueble ubicado en Asentamiento Humano Barrio Nuevo Mz. D Lote 21, del Distrito de Corrales, Provincia, y Departamento de Tumbes, cuyo dominio, área y demás medidas perimétricas corren inscritas en la Partida Electrónica N° P15276202 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Tumbes, CERTIFICADO DE CARGAS Y GRAVAMENES corren inscritas en la Partida Electrónica N° P15276202, del Registro de Propiedad Inmueble de Tumbes.

2) TASACIÓN o VALOR COMERCIAL: De acuerdo a la tasación efectuada por los peritos Ing. Oscar Vicente Carrasco Vásquez y Ing. José Elías Pérez Maíta ascendente al monto de **US\$75,199.00 (SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS).**

3) CONVOCATORIAS:

3.1. REMATE ELECTRÓNICO EN PRIMERA CONVOCATORIA

La base de la postura será las dos terceras partes del valor del inmueble, ascendente a **US\$50,132.67 (CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 67/100 DÓLARES AMERICANOS).**

3.2. REMATE ELECTRÓNICO EN SEGUNDA CONVOCATORIA

La base de la postura será la reducción del 15% sobre el precio base del inmueble materia de remate, de la convocatoria anterior, ascendente a **US\$42,612.77 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE CON 77/100 DÓLARES AMERICANOS).**

3.3. REMATE ELECTRÓNICO EN TERCERA CONVOCATORIA

La base de la postura será la reducción del 15% sobre el precio base del inmueble materia de remate, de la convocatoria anterior, ascendente a **US\$36,220.85**

(TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 85/100 DÓLARES AMERICANOS).

- 4) **OBLAJE** se deberá oblar el 10% del valor inmueble a rematar, ascendente a **US\$7,519.90 (SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 90/100 DÓLARES AMERICANOS)**, en depósito electrónico, en atención al artículo 17° de la Ley N° 30229.
- 5) **CONVOQUESE AUTOMÁTICAMENTE EL SEGUNDO Y TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informativo del **REMAJU** por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas al precio base.
- 6) **PUBLÍQUESE** en el **PORTAL DE LA PÁGINA WEB DEL PODER JUDICIAL** conforme al artículo 15° d la Ley N° 30229, **CUMPLA** el asistente judicial con **PEGAR** los carteles en el local del juzgado, **HABILÍTESE** fecha y hora al secretario judicial a efecto de que realice el **pegado** de los carteles en el inmueble sub Litis, para lo cual la parte interesada **PREVIA** coordinación y cita con la asistente judicial de esta secretaría a través del teléfono de este despacho judicial N° 072-596230 anexo 20045, en el horario de 09:30 a 10:30 am, deberá coadyuvar con la ubicación del bien a rematar, bajo su responsabilidad.
- 7) **NOTIFÍQUESE** conforme a Ley.